

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada de Puerto Bermejo, en el término municipal de Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real. [2026/7123]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada de Puerto Bermejo sita en el término municipal de Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada de Puerto Bermejo sita en el término municipal de Granátula de Calatrava (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 21 de octubre de 1931, figurando con una anchura legal de 75,22 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 25 de marzo de 2025, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico el 24 de marzo de 2025, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde. y designa a Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El anuncio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 25 de junio de 2025 y se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 68 de fecha 8 de abril de 2025, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamientos de Granátula de Calatrava, Almagro y Calzada de Calatrava. Posteriormente, en segunda convocatoria se señala nueva fecha para el 6 de octubre de 2025 para proseguir con las operaciones de deslinde, acto que se anunció en fecha 21 de julio de 2025 y que se publica en el en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) n.º 189 de fecha 7 de agosto de 2025, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamientos de Granátula de Calatrava, Almagro y Calzada de Calatrava que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 22 de octubre de 2025 , 11 de agosto de 2025 y 8 de agosto de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Sexto. - La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 25 de junio de 2025, en primera ocasión y con fecha 6 de octubre en segunda, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Cándido Santos Jiménez, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. José Vicente Gómez Arroyo, Guarda Rural de Almagro; D. Néstor Polo Martín de Lucía por parte de la empresa pública Tragsatec así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, con fecha 25 de junio de 2025, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 216 piquetes, identificados con los números pares del 2 al 216 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, e identificados con los números impares, del 1 al 215 en la margen izquierda.

El tramo deslindado comprende desde que la vía pecuaria procedente de Almagro entra en el término municipal de Granátula de Calatrava hasta que se une con la Cañada Real de la Plata, ya entrando en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

La operación de apeo del deslinde comienza con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada de Puerto Bermejo, para así recorrer el perímetro de la misma.

Descripción:

- Se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada de Puerto Bermejo, en el término municipal de Granátula de Calatrava, para así recorrer el perímetro de la misma. Durante el acta de replanteo se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, situado justo en el límite con el término municipal de Almagro como continuación de la Cañada Real de la Plata, en la parcela 1 del polígono 8 del término municipal de Granátula de Calatrava. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 438.466,23 e Y 4.298.822,82 Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, situado justo en el límite con el término municipal de Almagro como continuación de la Cañada Real de la Plata, en la parcela 437 del polígono 7 del término municipal de Granátula de Calatrava y cuyas coordenadas UTM son X 438.397,69 e Y 4.298.871,63

- El tramo deslindado por el término municipal de Granátula de Calatrava, en sentido general en dirección de norte a sur, procedente del término municipal de Almagro hasta llegar al de Calzada de Calatrava donde se encuentra el final del tramo deslindado con la colocación del piquete nº 215 en la margen izquierda en las coordenadas UTM X 439.305,73 e Y 4.287.303,28 y el piquete nº 216 en la margen derecha en las coordenadas UTM X 439.230,72 e Y 4.287.298,73.

- Durante el apeo se constataron un total de 95 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 25 de junio de 2025, fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- CVC.

- EML.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Tras el acta número uno, se prosiguieron las operaciones materiales de deslinde en el Ayuntamiento de Granátula de Calatrava en la fecha anunciada de 6 de octubre de 2025. En el transcurso de la segunda acta de deslinde se recogieron las siguientes alegaciones:

- MDG de la M.

Tras recorrer el trazado de la vía pecuaria se dejan colocados 216 piquetes hasta la línea del Término con Calzada de Calatrava, habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde y finalizando así los trabajos de apeo. En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 12.262 m, una anchura de 75,22 m y una superficie aproximada de 92,23 hectáreas.

Séptimo. – Se publica en el BOE nº 144 de fecha 16 de junio de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio de 29 de abril de 2025 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Puerto Bermejo en el término municipal de Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real no haya podido practicarse.

Se realiza un segundo anuncio de notificación con fecha 21 de julio de 2025 por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real para hacer público los trabajos de deslinde a todos los interesados y a aquellos que no se ha podido localizar, acto que se efectúa en el BOE nº 189 de fecha 7 de agosto de 2025.

La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real hace pública la exposición pública y audiencia de la Proposición de deslinde mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº

217 de 10 de noviembre de 2025. Dicho anuncio se remite el 3 de noviembre de 2025, para la publicación de su contenido en el BOE nº 268 de 7 de noviembre de 2025.

Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Gránatula de Calatrava, Ayuntamiento de Almagro y Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, dándoles también trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Almagro, Calzada de Calatrava y Granátula de Calatrava acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 26 de noviembre de 2025, 1 de diciembre de 2025 y 5 de diciembre de 2025 respectivamente.

Octavo. – Durante el periodo de información Pública no se presentaron alegaciones.

Noveno. – Con fecha 4 de febrero de 2026, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. – La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, con fecha 4 de febrero de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. – Con fecha 5 de febrero de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. – Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. – Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Granátula de Calatrava; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. – El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. – Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. – No se han presentado alegaciones durante la tramitación del expediente.

Cuarto. – El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 12.262 metros, con una anchura de 75,22 m y una superficie de 92,22 hectáreas, detectándose 95 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. – Aprobar la Propuesta de Deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada de Puerto Bermejo, en el término municipal de Gránatula de Calatrava, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los

documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (Huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Ciudad Real

Término municipal: Gránatula de Calatrava,

Vía Pecuaria: Cañada de Puerto Bermejo

Longitud deslindada: 12.262 metros.

Anchura: 75,22 metros.

Superficie deslindada: 92,22 hectáreas.

Segundo. – Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. – Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 24 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cañada de Puerto Bermejo (Granátula de Calatrava) coordenadas UTM - (Huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	438466,23	4298822,82
002	438397,69	4298871,63
003	438443,6	4298681,32
004	438370,27	4298699,1
005	438412,57	4298586,77
006	438342,13	4298613,36
007	438375,97	4298501,31
008	438312,71	4298544,68
009	438323,64	4298450,21
010	438266,94	4298499,98
011	438261,39	4298367,22
012	438194,12	4298402,89
013	438230,64	4298277,9
014	438159,89	4298303,47
015	438187,07	4298162,8
016	438118,82	4298194,97
017	438117,55	4298041,14
018	438055,66	4298084,44
019	438070,21	4297985,16
020	438008,27	4298028,4
021	438002,94	4297866,83
022	437935,95	4297901,2
023	437958,14	4297769,46
024	437887,89	4297796,74
025	437931,3	4297685,62
026	437857,89	4297703,01
027	437912,58	4297566,15
028	437836,97	4297569,53
029	437920,46	4297447,13
030	437845,74	4297437,14
031	437945,37	4297324,22
032	437872,91	4297303,07
033	437988,99	4297211,15
034	437920,62	4297179,41
035	438033,89	4297129,18
36	437972,25	4297085,14
37	438105,66	4297050,52
38	438053,3	4296996,31
39	438179	4296988,13
40	438127,52	4296933,17
41	438249,75	4296915,19

42	438199,62	4296858,84
43	438351,4	4296837,36
44	438305,18	4296778,01
45	438476,48	4296738,28
46	438430,12	4296679,04
47	438570,98	4296662,82
48	438539,35	4296594,57
49	438633,59	4296633,81
50	438577,89	4296576,72
51	438669,16	4296561,74
52	438598,16	4296535,65
53	438681,1	4296514,17
54	438606,4	4296502,81
55	438685	4296444,69
56	438609,48	4296447,97
57	438676,98	4296389,01
58	438601,79	4296394,55
59	438676,53	4296327,5
60	438601,35	4296312,36
61	438715,77	4296233,32
62	438645,46	4296206,48
63	438747	4296143,48
64	438675,95	4296118,78
65	438761,78	4296095,42
66	438692,74	4296064,03
67	438802,48	4296029,8
68	438738,55	4295990,16
69	438849,43	4295902,89
70	438775,02	4295885,5
71	438917,23	4295745,21
72	438841,72	4295730,39
73	438914,95	4295622,81
74	438839,64	4295618,59
75	438930,97	4295500,93
76	438856,58	4295489,7
77	438948,93	4295387,94
78	438874,26	4295378,91
79	438959,76	4295276,98
80	438884,97	4295268,9
81	438975,91	4295140,75
82	438900,48	4295138,03
83	438971,7	4295049,5
84	438896,63	4295054,67
85	438963,27	4294957,55
86	438888,11	4294961,64
87	438961,87	4294876,48

88	438886,69	4294879,79
89	438955,55	4294787,34
90	438880,87	4294797,62
91	438940,11	4294712,24
92	438864,41	4294717,55
93	438949,15	4294568,32
94	438873,95	4294565,64
95	438957,76	4294423,14
96	438882,68	4294416,79
97	438964,77	4294265,82
98	438889,44	4294265,2
99	438975,41	4294100,34
100	438900,51	4294092,35
101	438989,5	4294012,87
102	438914,51	4294005,43
103	438994,68	4293876,42
104	438919,73	4293867,88
105	439012,3	4293784,3
106	438937,85	4293773,1
107	439024,15	4293676,51
108	438950,18	4293661,09
109	439047,85	4293597,25
110	438973,41	4293586,44
111	439060,88	4293507,55
112	438986,45	4293496,69
113	439075,38	4293407,76
114	439001,23	4293394,96
115	439091,71	4293326,19
116	439017,86	4293311,9
117	439114,67	4293211,58
118	439040,91	4293196,81
119	439138,8	4293061,6
120	439065,41	4293044,19
121	439173,84	4292950,95
122	439099,11	4292937,77
123	439179,47	4292818,7
124	439104,64	4292807,9
125	439226,25	4292630,97
126	439153,31	4292612,62
127	439272,7	4292476,91
128	439203,05	4292447,32
129	439308,27	4292413,5
130	439239,69	4292382
131	439329,18	4292356,23
132	439256,82	4292335,09
133	439364,45	4292197,36

134	439291,02	4292181,06
135	439437,98	4291982,58
136	439366,45	4291959,3
137	439468,83	4291848,81
138	439397,51	4291824,9
139	439489,58	4291758,84
140	439416,38	4291741,55
141	439528,21	4291658,43
142	439455,23	4291638,5
143	439589,2	4291502,95
144	439518,88	4291476,23
145	439629,3	4291393,95
146	439563,7	4291354,41
147	439692,61	4291323,53
148	439622,87	4291288,59
149	439728,12	4291145,33
150	439653,55	4291135,52
151	439743,21	4291030,62
152	439666,86	4291034,34
153	439714,44	4290906,75
154	439641,76	4290926,33
155	439674,86	4290777,82
156	439604,74	4290805,73
157	439618,84	4290664,65
158	439551,22	4290697,6
159	439588,66	4290601,73
160	439520,07	4290632,65
161	439553,98	4290519,67
162	439482,93	4290544,76
163	439527,14	4290425,95
164	439455,03	4290447,38
165	439491,61	4290310,67
166	439417,59	4290325,91
167	439452,99	4290183,15
168	439379,69	4290200,46
169	439434,45	4290081,31
170	439360,07	4290092,71
171	439421,67	4289978,77
172	439347,43	4289991,32
173	439402,49	4289889,28
174	439329,11	4289905,81
175	439381,29	4289799,54
176	439308,08	4289816,83
177	439380	4289673,87
178	439304,78	4289674,54
179	439379,16	4289560,25

180	439303,94	4289560,98
181	439377,53	4289423,25
182	439302,34	4289425,71
183	439369,38	4289271,24
184	439294,09	4289272,03
185	439373,29	4289150,72
186	439298	4289151,86
187	439365,78	4289031,54
188	439291,03	4289041,32
189	439334,38	4288874,56
190	439260,76	4288889,99
191	439305,98	4288744,93
192	439231,09	4288754,58
193	439301,16	4288626,47
194	439225,85	4288625,76
195	439307,19	4288525,44
196	439231,87	4288524,77
197	439299,86	4288350,35
198	439224,94	4288359,11
199	439283,61	4288266,41
200	439208,88	4288276,12
201	439279,01	4288198,12
202	439203,34	4288194,01
203	439315,05	4288063,12
204	439240,25	4288054,09
205	439310,74	4287951,07
206	439235,25	4287952,9
207	439297,76	4287762,99
208	439222,56	4287767,38
209	439288,98	4287635,14
210	439213,76	4287635,44
211	439288,47	4287508,25
212	439213,23	4287503,26
213	439296,31	4287393,64
214	439221,79	4287383,41
215	439305,73	4287303,28
216	439230,72	4287298,73
* P.1	439306,36	4287269,12
* P.2	439231,15	4287268,03

* Los vértices P.1 y P.2, son los primeros vértices correspondientes al deslinde de Cañada Real de la Plata en el término municipal de Calzada de Calatrava, el cuál fue aprobado por Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural con fecha del 14 de julio del 2000.